

1502716-52.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030170/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 22779796 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2030170 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAULO ROQUE HONORATO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502716-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502716-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030170/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 22779796 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2030170 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAULO ROQUE HONORATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

SAULO ROQUE HONORATO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 07h00min, na Rua Itaipava nº 119, Brasilândia, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para finalidade de venda e entrega a terceiros, 01 frasco contendo o entorpecente conhecido por "lança-perfume", com volume de 15ml; 21 papелotes contendo cocaína, com peso líquido de 13,1g; 17 microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 8,6g; 08 microtubos contendo o entorpecente

conhecido como skunk, com peso líquido de 2,4g; 25 papelotes contendo o entorpecente conhecido por maconha, com peso líquido de 68,7g; e 113 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 24,9g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis em diligência de combate ao tráfico de drogas, compareceram ao local acima mencionado, conhecido como ponto de venda de drogas, montaram campainha, quando então puderam observar o acusado na prática do comércio espúrio; por isso ele foi abordado. Questionado, ele admitiu a traficância; apreendeu-se as drogas em uma pochete, além de uma folha de papel com anotações aparentemente do tráfico.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 71/73), o réu foi citado (fls. 87), apresentou defesa preliminar (fls. 91/92). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o acusado foi interrogado.

O Representante do Ministério Público, em sede de memoriais, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria. Quanto à pena, pretende a fixação de pena acima do mínimo em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o réu reincidente específico, o regime adequado é o fechado.

A Defensoria Pública, por sua vez, também em sede de memoriais, pretende XXX a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33. § 4º da Lei Antidrogas, a fixação de regime aberto a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e que lhe seja possibilitado o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de absolvição do réu.

Embora os policiais civis ouvidos em audiência judicial tenham imputado ao acusado a propriedade das drogas então localizadas, observo que quando de sua revista pessoal nada foi localizado em seu poder.

Por outro lado, segundo se apurou nos autos o réu estaria no local dos fatos para comprar droga, mas antes de tê-la adquirido, foi abordado e preso; houve a localização da droga, esta foi a versão do réu.

A versão do réu diverge profundamente da versão dos policiais, mas quando o Juízo não consegue decidir a respeito de qual das versões antagônicas é verdadeira, a absolvição é de rigor.

Quanto a isso, convém ressaltar que não se está aqui a dizer que a versão do réu é verdadeira ou mentirosa, nem tampouco que assim sejam as versões dos policiais. É que quando há apenas duas versões e não se encontram motivos para priorizar uma outra, a melhor decisão se pode dar é a absolvição.

Destaco que o que mais chamou a atenção do Juízo foi que os policiais disseram que viram o réu em atos de mercancia, aliás ressaltaram que viram duas pessoas aproximarem-se dele e adquirem drogas, contudo, não houve apreensão de dinheiro. Assim, a negativa do réu, somado ao fato que a droga não estava em seu poder, mas sim foi localizada pelos policiais, aliada à não localização de dinheiro, em razão da declaração de visualização de atos mercancia, outra não pode ser a decisão que não absolvição.

Portanto, analisando-se o conjunto probatório coligido em contraditório judicial, conclui-se que não restou plena e satisfatoriamente comprovado que o réu estava praticando a traficância, o que gera a necessidade de prolação do édito absolutório, por falta de provas suficientes da autoria do crime.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu SAULO ROQUE HONORATO, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu SAULO ROQUE HONORATO.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e

50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal. Determino a destruição da bolsa. Transitada em julgado esta decisão e nada mais sendo requerido, procedam-se às comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos a seguir.

PRIC

São Paulo, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA